

كراسة الشروط والمواصفات
للمناقصة العامة رقم (12) لسنة 2021/2020م
بشأن تنفيذ اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي
بميناء غرب بورسعيد

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية
الاثنين الموافق 2021/03/29م

عدد الصفحات: - 30 ورقة A4 + عدد (7) صفحات مشروع العقد المزمع إبرامه

قيمة النسخة: 500 جنيه

المحتويات

1. مقدمه.....	6
1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	6
1.2 نبذة عن موضوع المناقصة	6
1.3 الجهات مقدمة العطاء	6
2.الشروط العامة	7
2.1 القانون والقواعد الحاكمة	7
2.2 نوع المناقصة	7
2.3 كراسة الشروط والمواصفات	7
2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات	7
2.5 تقديم العطاءات	7
2.6 سريان مفعول العطاء	8
2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة	8
2.8 اللغة المستخدمة	8
2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف	8
2.10 مدة الارتباط	9
2.11 التأمين	9
التأمين الابتدائي	9
التأمين النهائي	9
2.12 معاينة موضوع المناقصة	9
2.13 تجزئة المناقصة	10
2.14 فض المظاريف الفنية	10
2.15 التقييم الفني	10
2.16 فض المظاريف المالية	10
2.17 التقييم المالي	10
2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية	11
2.19 توقيع العقد	11
2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل	11
2.21 مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات	11
2.22 تعديل الكميات	11
2.23 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن	12
2.24 الإخلال بشروط التعاقد	12

12	2.25	فسخ العقد تلقائياً
12	2.26	فسخ العقد قبل انتهائه
12	2.27	الالتزام بالقوانين
13	2.28	فض المنازعات
13	2.29	شروط وأحكام أخرى
14	3	الشروط الخاصة بالعملية
14	3.1	مدة تنفيذ الاعمال وغرامات التأخير
14	3.2	التنفيذ على الحساب
15	3.3	كميات المقايسة
15	3.4	الحصر والقياس
15	3.5	تحليل الاسعار
15	3.6	طريقة المحاسبة
15	3.7	المستخلصات
16	3.8	صرف الدفعات المقدمة والمستخلصات
16	3.9	صرف المبالغ المعلاة
17	3.10	فحص الأعمال قبل تغطيتها
17	3.11	إزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة
18	3.12	إيقاف العمل والإجراءات التي يتم اتباعها
18	3.13	نقل المعدات والمواد والأعمال المؤقتة
18	3.14	مسئوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الغير
19	3.15	مسئوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الهيئة
21	3.16	الاعمال الاضافية والمستجدة
21	3.17	الاستلام الابتدائي
22	3.18	الاستلام النهائي
22	3.19	وثيقة التأمين
23	4	محتويات المظروف الفني
24	4.1	بيانات الجهة مقدمة العطاء
24	4.2	العروض الفنية للأعمال
24	4.3	المرفقات
25	5	محتويات المظروف المالي
27	6	المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة
27	6.1	مواصفات المواد المستخدمة
27	6.2	الأعمال الكهربائية
29	7	جدول الكميات والفئات

33 8. مشروع العقد

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	المقصود به
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة بالقاهرة	17 شارع هدى شعراوي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة
مقر الهيئة بالعين السخنة	المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - طريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس. فاكس: 062/3590003
مقر الهيئة بورسعيد	المقر الكائن بمبنى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس - ش مصطفى كامل وعزمى - محافظة بورسعيد
اللوائح والقوانين	تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والعقود بالهيئة
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلاً في كراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير المقبولة فنياً
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح.

1. مقدمة

1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك ستة موانئ وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015م

1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية....

ونظراً لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للعاملين فيها وذلك لحثهم على إنجاز الأعمال المسندة لهم على الوجه الأكمل. فقد قامت الهيئة بطرح عملية تنفيذ اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد حول مبني الركاب رقم (3) حيث تبين بالتصوير البحري للسائر الخاصة بالرصيف وجود عدة فتحات في الرصيف أدت إلى حدوث هذا الهبوط.

1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في مجال أعمال المقاولات البحرية وإنشاء وصيانة أرصفة الموانئ ورفع كفاءتها ومعالجتها وذات خبرة وكفاءة مشهودة في نفس هذه الأعمال، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

2. الشروط العامة

2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والعقود بالهيئة وعلى من يرغب في الاطلاع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

2.2 نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2.3 كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
 - دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.
- على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملتزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء.
- تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.
- لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابياً.

2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج آثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

2.5 تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظهرين منفصلين:

المظروف الأول: العرض الفني

يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً.

يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة إرساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت إرساله).

سيتم ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة. يتم تقييم العروض فنياً وينتهي ذلك إلى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

المظروف الثاني: العرض المالي

يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتم ذلك الدراسة المالية للعروض الفنية التي تم قبولها

تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد مع الشركة.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

2.6 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي: -

السبت الموافق 2021/03/13م	تاريخ الاعلان عن المناقصة
الاثنين الموافق 2021/03/29م	اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات
الاثنين الموافق 2021/03/29م	موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية
شهرين من تاريخ فض المظاريف الفنية.	نهاية التقييم الفني والمالي للعروض واختيار أفضلها وإصدار أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافى.

الهيئة لن تلتفت إلى أي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة هي اللغة العربية.

2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 م موعداً لانعقاد جلسة فض المظارييف الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - طريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس.

يجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظارييف على أن يكون مفوضاً ب خطاب معتمد.

2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظارييف الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول. فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدوله عن عطائه.

2.11 التأمين

التأمين الابتدائي

التأمين الابتدائي وقدره 20000 جنيه مصري (فقط عشرون ألف جنيه غير) ويرفق بالعرض الفني.

يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - إما عن طريق السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الموجودة بالهيئة (p.o.s) أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو ب خطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة 6 شهور من تاريخ جلسة البيع على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.

➤ وإذا لم يقيم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة. كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

➤ يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء، أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه لطلب الاسترداد.

➤ يتم احتجاز ما يعادل 5% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال ممن ترسو عليه المناقصة تظل لدى الهيئة طوال مدة الأعمال محل العقد المزمع إبرامه وتصرف مع المستخلص الختامي.

➤ لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

2.12 معاينة موضوع المناقصة

على المتقدم للمناقصة معاينة موضوع المناقصة المعاينة التامة النافية للجهالة قبل تقديم عطائه حتى يصل إلى أدراك واضح وتام للظروف المحيطة بالأعمال وطبيعة العمل ومدى توفر المواد اللازمة لتنفيذ واستكمال الأعمال وإصلاح أي عيوب فيها والمسالك المؤدية إلى الموقع ووسائل الإقامة والإعاشة وبوجه عام يعتبر انه حصل على جميع المعلومات

اللازمة والمتعلقة بالمخاطر والأحداث الطارئة وكافة الظروف التي قد تؤثر على عطائه، وسيعتبر أنه قد قارن الموقع مع مستندات العطاء وتأكد بنفسه وتحت مسؤوليته من حالة الموقع والعوائق الموجودة والمناسيب الفعلية وأي ظروف أخرى قد تؤثر على قيامه بالأعمال طبقاً لنصوص واشتراطات مستندات العطاء ويعتبر دخوله المناقصة إقراراً منه بدراسة ومعرفة موضوع المناقصة ومعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة.

2.13 تجزئة المناقصة

المناقصة كلا ولا تقبل التجزئة ويتم الترسية على أقل العروض المالية وذلك وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.

2.14 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه وعلى ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا لإثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقاً لمتطلبات هذا البند.

2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها. ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والوارد بالعرض المالي. يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة. ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة من بينها: -

- 1) عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- 2) عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- 3) عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءاتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضاً دعوته مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم اتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

2.17 التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً. وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبند المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً، وستقوم الهيئة بأخطار صاحب عطاء.

2.19 توقيع العقد

تصدر الهيئة خطاب ترسية ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول، وعليه أن يتقدم للهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار للتوقيع على العقد أو استلام امر الاسناد، وفي حالة عدم استلام امر الاسناد أو عدم التوقيع على العقد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين ولا يحق له الرجوع على الهيئة في هذا الشأن، أما إذا كان التأخير لأسباب ترجع للهيئة فتحسب المدة المذكورة من تاريخ إخطاره بجاهزية العقد للتوقيع.

2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :

- إلغاء أو تغيير الإجراءات الواردة بكراسة الشروط .
- إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
- مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

2.21 مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطاءه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي المشروع لأي متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين ، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية ، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

2.22 تعديل الكميات

يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم العقود بالزيادة أو النقص في حدود 25% من كمية كل بند، ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.

ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد بما فيها فترة الضمان وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه.

2.23 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

لا يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه وفي حالة مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة. ولكن يجوز له أن يتعاقد من الباطن عن أي جزء من الأعمال بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، ومثل هذه الموافقة لا تعفى من ترسو عليه المناقصة من مسؤوليته أو التزاماته بموجب العقد، ويظل من ترسو عليه المناقصة مسؤولاً عن أعمال وأخطاء وإهمال أي مقاول من الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله تماماً كما لو كانت هذه الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال صادرة من من ترسو عليه المناقصة نفسه أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا يجوز لمن ترسو عليه المناقصة استبدال أي مقاول من الباطن سبق اعتماده إلا بعد موافقة مهندسي الهيئة كتابياً.

2.24 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد، أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصص ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيّاً كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

2.25 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية: -

- (1) إذا ثبت أن المتعاقد أستهمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- (2) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

2.26 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

- (1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكتابة الشروط.
 - (2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
- ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

2.27 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

2.28 فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م في المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع إبرامه مع الراسي عليهم المناقصة. في حالة فشل التفاوض فإن التعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة ببورسعيد بالفصل في النزاع.

2.29 شروط وأحكام أخرى

يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني. لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

3. الشروط الخاصة بالعملية

3.1 مدة تنفيذ الاعمال وغرامات التأخير

يجب أن تتم الأعمال في مدة أقصاها (6) شهور ويضاف إليها (3) شهور لأعمال الرصد فقط وتشمل الأعمال الرصد المساحي لهبوط المبنى على مدار (3) شهور بواقع رصد كل أسبوع من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ تسليم المقاول لموقع العمل بموجب محضر موقع عليه من لجنة تشكل من الهيئة الاقتصادية وفي حضور أحد مفوضي الشركة في مدة أقصاها (أسبوعين).

يتم تنفيذ الاعمال في المدة السابقة ووفقاً للبرنامج الزمني الذي سيتقدم من الشركة الراسي عليها المناقصة، وفي حالة التأخير يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلاتحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمقررة بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه لحين إتمام التنفيذ بحد أقصى 10% من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (15%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يحول دون الانتفاع بما تم من أعمال فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الهيئة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. وإذا كانت العملية مجزئة إلى أجزاء مختلفة وحدد لكل جزء ميعاد خاص للنهوض، تطبق غرامة التأخير بنفس التقدير الموضح عاليه عن كل جزء على حده وحسب قيمته الختامية وكأن كل جزء عملية بنفسها (من حيث توقيع وتقدير الغرامة فقط).

وإذا قامت الهيئة باستلام أو أشغال أي جزء من الأعمال قبل إتمام العمل بالكامل فإن غرامة التأخير تخفض بنسبة قيمة الجزء الذي تم استلامه أو أشغاله إلى قيمة الأعمال بالكامل ولا يسرى هذا التخفيض على الحد الأقصى للغرامة.

وجميع الغرامات المشار إليها بالفقرات السابقة توقع بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفاً بدون أي اعتراض وتخضع هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أولاً بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

3.2 التنفيذ على الحساب

في حالة التأخير أو عدم الالتزام في التنفيذ يتم التنفيذ على حساب الشركة الراسي عليها دون التقيد بالقيمة الموضوعية من قبل الشركة ويتم السداد والخصم من حساب الشركة مضافاً إليه 10% من قيمة ما يتم سداؤه كمصروفات إدارية، وهذا كله مع عدم الإخلال بحق الهيئة في تطبيق ما جاء من غرامات بلاتحة المشتريات الخاصة بالهيئة، ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفاً بدون أي اعتراض وتخضع هذه الغرامات (لحساب الهيئة).

3.3 كميات المقايسة

الكميات الواردة في قوائم الكميات تمثل كميات تقديرية للأعمال قابلة للعجز أو للزيادة ولا يمكن اعتبارها كميات حقيقية نهائية، والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة، ويدفع لمن ترسو عليه المناقصة قيمة الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة سواء اكانت تلك الكميات اقل أو أكثر من الواردة في جدول الكميات والأسعار وسواء نشأت الزيادة أو النقصان عن خطأ في الحساب أو بسبب تعديلات ادخلت أثناء العمل، والقياس هندسي وفقاً لشروط العقد المزمع إبرامه في هذا الشأن.

3.4 الحصر والقياس

يتم حصر وقياس الأعمال بمعرفة من ترسو عليه المناقصة وتحت إشراف مهندسي الهيئة ويتم رصدها بدفاتر الحصر أولاً بأول أثناء سير العمل ويوقع بصحة أعمال الحصر والمقاسات والأوزان كل من مهندسي الهيئة وممثل من ترسو عليه المناقصة.

3.5 تحليل الاسعار

يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يقدم لمهندسي الهيئة تحليل أسعار واف لجميع بنود المقطوعة خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه خطاب الإسناد وذلك لتسهيل قياس ما تم تنفيذه من البنود لحساب الدفعات المؤقتة (المستخلصات) أثناء فترة التنفيذ، ويتم اعتماد هذا التحليل من مهندسي الهيئة بعد مراجعته وتعديله إذا احتاج الأمر.

3.6 طريقة المحاسبة

يتم صرف أي مبالغ تستحق للمقاول طبقاً لما يتم حسابه وحصره لما تم تنفيذه فعلياً والقياس هندسياً وذلك من خلال مستخلصات تعد من قبل المقاول وتعتمد من الجانب الفني التابع للهيئة.

3.7 المستخلصات

على من ترسو عليه المناقصة أن يقدم لمهندسي الهيئة في نهاية كل شهر مستخلصاً من ثلاث نسخ موقفاً عليه منه بالشكل الذي يحدده مهندسي الهيئة مبيناً به المبالغ التي يرى من ترسو عليه المناقصة أنه يستحقها نظير ما يأتي: -

أ - قيمة جميع الأعمال المستديمة التي أنجزت طبقاً للعقد.

ب - قيمة التشوينات الموجودة بالموقع عند تحرير الكشف والمطابقة للمواصفات والإضافات التي تم استخدامها وإدماجها في الأعمال المستديمة.

ج - أي مبالغ أخرى يستحقها من ترسو عليه المناقصة طبقاً لنصوص العقد.

يقوم مهندسي الهيئة خلال خمسة عشر يوم من تسلمهم المستخلص المذكور في الفقرة السابقة (أ) بمراجعة المستخلص وإجراء ما يروونه من تصحيحات وتقديمه للصرف على النحو المبين فيما يلي وتقوم الهيئة بدفع قيمة المستخلص لمن ترسو عليه المناقصة بعد مراجعته وتصحيحه خلال أسبوع من تاريخ استلام المستخلص من مهندسي الهيئة.

3.8 صرف الدفعات المقدمة والمستخلصات

1. يجوز صرف دفعة مقدمه لا تتجاوز 25 % من قيمة الأعمال وذلك حسب تقدير الهيئة إذا كان قد تم الموافقة عليها عند البت في العطاء (أو حسب ما يتم الاتفاق عليه عند التعاقد) بموجب خطاب ضمان رسمي صادر من أحد البنوك المصرية على أن يتم خصمها على دفعات من قيمة المستخلصات الجارية.
2. يتم حساب 95% من قيمة الأعمال التي أنجزت بصورة فنية سليمة طبقاً للعقد ويجوز صرف الـ 5% المعلاة نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المصرية ينتهي سريانه بعد مضي 30 (ثلاثون) يوماً من تاريخ الاستلام الابتدائي على أن يكون قد قدم خطاب الضمان النهائي الذي يرد بعد التسليم النهائي للعملية.
3. يتم حساب 75% من القيمة المقدرة للمواد التي وردها من ترسو عليه المناقصة للموقع لاستعمالها في الأعمال الدائمة والإضافات التي يحتاجها العمل فعلاً بشرط ألا تكون قد أدخلت في الأعمال المستديمة وبحيث تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية وموافقاً عليها من مهندسي الهيئة وأن تكون مشونة بموقع العمل في حاله جيده وبعد إجراء الجرد لها، ولمهندسي الهيئة الحق في تقدير الفئة التي يرونها مناسبة للمواد المشونة دون أي اعتراض على الإطلاق من ترسو عليه المناقصة ودون أي ارتباط من مهندسي الهيئة لتطبيق نفس هذه الفئة في دفعه أخرى.
4. أي مبالغ إضافية أخرى يستحقها من ترسو عليه المناقصة طبقاً لنصوص العقد ويتم تطبيق الفقرة (1) السابقة عليها.
5. يخصم من إجمالي المستخلص إجمالي ما تم صرفه لمن ترسو عليه المناقصة في المستخلصات السابقة.
6. يخصم من إجمالي المستخلص ما يستحق على من ترسو عليه المناقصة سداده من قيمة الدفعة المقدمة (إذا كان قد تم صرف دفعة مقدمة) طبقاً لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة للعقد. كما يخصم كل ما يجب خصمه من غرامات تأخير أو رسوم أو خلافه تكون مستحقة على من ترسو عليه المناقصة بموجب هذا العقد.
7. لا يمكن اعتبار الدفعات التي يتم صرفها موافقة من مهندسي الهيئة على المواد أو الأعمال التي صرفت لها هذه الدفعات.
8. إذا كانت بعض الأعمال التي تضمنتها أية دفعة لمن ترسو عليه المناقصة طبقاً لما جاء بالفقرة (1) سالفة الذكر لم تستكمل بعد فيقدر لها مهندسي الهيئة فئة تقديرية طبقاً لما هو مناسباً بالنسبة لهذه الدفعة.

3.9 صرف المبالغ المعلاة

1. بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً يقوم مهندسي الهيئة بتحرير الكشف النهائية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً بصورة فنية سليمة وتقوم الهيئة بعد اعتمادها بصرف قيمتها لمن ترسو عليه المناقصة بعد خصم أية مبالغ سبق صرفها لمن ترسو عليه المناقصة.
2. عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان يتم تسوية الحساب النهائي ويدفع لمن ترسو عليه المناقصة باقي مستحقاته بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.
3. من حق مهندسي الهيئة أو أي شخص تنتدبه الهيئة الدخول إلى الموقع أو إلى أي ورش أو أماكن خارج الموقع التي تصنع فيها بعض المواد أو البنود الخاصة بالأعمال وذلك لأجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للمواد والأعمال وعلى من ترسو عليه المناقصة تقديم كافة التسهيلات والمساعدة للتمكن من إجراء تلك الفحوص والاختبارات.
4. يجب أن يقوم من ترسو عليه المناقصة بدعوة مهندسي الهيئة أثناء عمليات التصنيع أو التجهيز لفحص واختبار المواد والمصنعات الخاصة بالأعمال التي يجري تصنيعها أو تجهيزها سواء في ورش الموقع الخاصة بمن ترسو عليه المناقصة أو في ورش وأماكن أخرى، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يحصل على الأذن اللازم لمهندسي الهيئة أو من يمثله

للقيام بأعمال الفحص والاختبار في تلك الأماكن، وهذا الفحص والاختبار لن يعفى من ترسو عليه المناقصة من التزاماته تجاه العقد.

5. يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يتفق مع مهندسي الهيئة على موعد ومكان فحص واختبار أية مواد أو مصنعات ومهندسي الهيئة سيقومون بحضور أعمال الفحص والاختبار سواء بنفسهم أو بمن يمثلهم، وإذا لم يحضر مهندسي الهيئة أو من يمثلهم في الموعد المحدد ولم يصدر مهندسي الهيئة تعليمات أخرى خلاف ذلك، يجوز لمن ترسو عليه المناقصة أن يقوم بتسليم مهندسي الهيئة نسخا معتمدة من نتائج الاختبارات.

6. إذا كانت المواد أو المصنعات غير جاهزة لإجراء الفحص والاختبار في الموعد والمكان اللذان تم الاتفاق عليهما، أو إذا نتج من الفحص والاختبار أن المواد أو المصنعات بها عيوب وليست مطابقة للمواصفات فمن حق مهندسي الهيئة اعتبار تلك المواد أو المصنعات مرفوضة ويقوم بإبلاغ من ترسو عليه المناقصة بهذا القرار فوراً، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يقوم بإصلاح العيوب لجميع المواد والمصنعات المرفوضة وجميع مصاريف إعادة الفحص والاختبار يتحملها من ترسو عليه المناقصة، أما المصاريف التي تكبدتها الهيئة من جراء ذلك فيتم خصمها من مستحقات من ترسو عليه المناقصة بدون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي سوى إخطار من ترسو عليه المناقصة بذلك.

3.10 فحص الأعمال قبل تغطيتها

لا يجوز تغطية أي جزء من الأعمال قبل اعتماد مهندسي الهيئة لهذا الجزء وعلى من ترسو عليه المناقصة تهيئة جميع الفرص لمهندسي الهيئة لفحص وأخذ مقاسات هذا الجزء المراد تغطيته أو حجبته عن الرؤية وكذلك فحص الأساسات قبل الردم عليها، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يخطر مهندسي الهيئة كتابيا عندما يكون ذلك الجزء من الأساسات جاهزا للفحص وأخذ المقاسات.

وعلى من ترسو عليه المناقصة كشف أي جزء من الأعمال تمت تغطيته أو عمل فتحات فيه أو من خلاله أثناء تنفيذ الأعمال حسبما يطلبه مهندسي الهيئة وإعادة هذا الجزء إلى وضعه السابق، وإذا كان هذا الجزء قد تمت تغطيته أو حجبته بناء على تعليمات مهندسي الهيئة وطلب مهندسي الهيئة إعادة كشفه للفحص مرة أخرى وتبين من الفحص أن هذا الجزء الذي تمت تغطيته أو حجبته مطابقاً للعقد فإن مهندسي الهيئة بالتشاور مع الهيئة يقومون بتحديد تكاليف إعادة الكشف أو عمل الفتحات اللازمة وإعادة هذا الجزء إلى وضعه السابق وتتحمل الهيئة تلك التكاليف مع منح من ترسو عليه المناقصة امتداد مناسب لمدة العقد إذا كانت هذه الأعمال قد تسببت في تعطيل الأعمال بأية صورة، أما إذا تبين أن هذا الجزء غير مطابقاً للعقد فإن من ترسو عليه المناقصة يتحمل كافة التكاليف المذكورة ولا يمنح أي امتداد لمدة العقد نتيجة لذلك.

3.11 إزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة

لمهندسي الهيئة أو ممثلهم السلطة الكاملة لإصدار التعليمات من وقت إلى آخر بإزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة أو المرفوضة التي يرى أنها غير مطابقة للعقد ونقلها إلى خارج الموقع واستبدال مواد ومصنعات سليمة ومناسبة بها وكذلك إعادة إنشاء الأعمال المزالة طبقاً للعقد، ويتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة مصاريف الاستبدال والإزالة وإعادة الإنشاء.

إذا أهمل من ترسو عليه المناقصة في أن يزيل من موقع العمل المواد والمصنعات والأعمال المعيبة أو المرفوضة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار مهندسي الهيئة له بذلك، يكون من حق الهيئة أن تقوم بإزالتها بمعرفةتها مع خصم تكاليف هذه الإزالة من مستحقات من ترسو عليه المناقصة بدون اتخاذ أية إجراءات أخرى وبدون أية مسؤولية على الهيئة.

3.12 إيقاف العمل والإجراءات التي يتم اتباعها

إيقاف العمل:

يجوز للمهندس بعد التشاور مع المالك أن يطلب من المقاول أن يوقف تقدم الأعمال أو أي جزء منها بالكيفية التي يراها المهندس، وخلال هذا التوقف على المقاول توفير الوقاية اللازمة والأمن للأعمال أو أي جزء منها إلى المدى الذي يراه المهندس ضرورياً لسلامة تلك الأعمال أو أي جزء منها.

إجراءات المهندس في حالة التوقف: -

على المهندس بعد التشاور مع المالك أن يحدد أي تمديد يراه مناسباً لفترة إتمام الأعمال ومقدار المبالغ الإضافية التي تكبدها المقاول فعلاً بسبب هذا التوقف لإضافتها لمستحقاته، ويتم إخطار المقاول كتابياً بذلك، ويعتبر هذا القرار نهائياً لا يجوز للمقاول الاعتراض عليه أو الطعن فيه، ولا تطبق هذه المادة إذا كان التوقف لأحد الأسباب الآتية:

- (1) منصوص عليه في العقد.
- (2) ضرورياً بسبب تقصير المقاول في التنفيذ الصحيح للأعمال أو مخالفته - لشروط العقد.
- (3) ضرورياً بسبب الأحوال المناخية المتوقعة حدوثها.
- (4) ضرورياً لجودة تنفيذ الأعمال أو لسلامة الأعمال أو أي جزء منها (عدا الضروريات الناتجة من الأحوال الخمسة التالية: -

- أ- الحرب أو الغزو (سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) أو العدوان المسلح، والألغام أو القنابل أو قذائف المدفعية أو القصف أو القذائف الصاروخية أو الذخائر أو المتفجرات الناتجة عن عمليات حربية.
- ب- الإشعاع الأيوني أو التلوث من الإشعاع الذري أو أي من مخاطر أخرى ناتجة من انفجار نووي.
- ت- موجات الضغط الملاحي من الطيران المنخفض الأسرع من الصوت.
- ث- استلام المالك للجزء الذي حدث فيه الفقد أو التلف.
- ج- عوامل من القوى الطبيعية التي لا يمكن للمقاول التنبؤ بها مثل الزلازل والبراكين.

3.13 نقل المعدات والمواد والأعمال المؤقتة

جميع معدات من ترسو عليه المناقصة وأعماله المؤقتة ومواده الموردة تعتبر بمجرد وصولها إلى الموقع مخصصة بالكامل لتنفيذ الأعمال وحدها دون غيرها، ولا يحق له نقلها أو نقل أي جزء منها خارج نطاق موقع العمل دون إذن معتمد من مهندسي الهيئة.

لا تعد الهيئة مسئولة في أي وقت من الأوقات عما يصيب أيّاً من معدات من ترسو عليه المناقصة أو أعماله المؤقتة أو مواده من الضياع أو الإهمال أو التلف.

3.14 مسؤوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الغير

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة بتنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة باشتراطات القوات المسلحة وبالأمن العام والشرطة والجمارك والدفاع المدني والحريق وإدارة الأمن بالهيئة والصحة العامة والبيئة ووزارة التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية كما يلتزم بالحصول على الرخصة اللازمة

لإدارة المنشآت الخفيفة التي قد تقام من الجهات المختصة وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتكون الهيئة هي المنسق العام.

➤ يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الرسوم والضرائب والتأمينات والمصاريف المستحقة عن قيامه بواجباته دون أية مسؤولية أو أعباء من أي نوع على الهيئة وذلك من حسابه الخاص إلى الجهة المعنية طبقاً للتشريعات السارية في ذلك الوقت.

➤ يجب على من ترسو عليه المناقصة مراعاة تطبيق قواعد تشغيل العاملين وعلى الأخص خلال العطلات الرسمية للدولة، وكذا مراعاة قوانين الأمن العام والصحة والعمل والجمارك والأمن الصناعي والسلامة المهنية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1988م أو أي قرارات تصدر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

➤ على من ترسو عليه المناقصة التقدم للجهات المعنية لاستخراج تصاريح العمل، والحصول على موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط، وذلك على نفقته الشخصية ودون أدنى مسؤولية عن الهيئة مع التركيز على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة.

➤ على من ترسو عليه المناقصة المحافظة على سلامة جميع ممتلكات الغير وكذا ممتلكات الهيئة الاقتصادية التابع لها الموقع وكافة المرافق التي تدخل في منطقة العمل سواء كانت في المياه أو على الأرضية وكذا على سبيل المثال - الطرق - أعمدة الإنارة - كابلات الكهرباء - كابلات تليفونية - كابلات الإشارة - مواسير - أثاث وأجهزة كهربائية - مسطحات خضراء وأشجار... الخ. وفي حالة تسببه في وجود أي تلف يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله ويحق للهيئة المطالبة بالتعويض عن ذلك. وفي حالة عدم إعادة الشيء إلى أصله يتم إصلاحه على حسابه وتحصله منه وذلك بخلاف المصاريف الإدارية. ويجب عليه في جميع الحالات إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الهيئة.

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والإرشادات التي تصدرها إدارة الهيئة أو جهاز الإشراف التابع لها بما لا يخالف باقي بنود كراسه الشروط ما دامت في مجال تنفيذ مضمون المناقصة.

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية أثناء العمل بما يحافظ على سلامة العاملين وكافة المتواجدين داخل نطاق العمل، وفي حالة عدم وجودها تُوقع عليه الغرامات التي تقررها الهيئة الاقتصادية، وذلك بخلاف مسؤولية من ترسو عليه المناقصة عن أية حوادث داخل منطقة العمل في النفس أو المال من جراء ذلك سواء للعاملين أو للغير.

3.15 مسؤوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الهيئة

➤ للهيئة الحق في المتابعة المستمرة والدورية والإشراف على أعمال المشروع في أي وقت من النهار أو الليل بالمنطقة محل المناقصة عن طريق جميع إداراتها ويلتزم الراسي عليه المناقصة بذلك وكافة ما تتخذه الهيئة من إجراءات وقرارات في هذا الشأن وتيسير أعمال الإشراف وطبقاً للقواعد المعمول بها، وللهيئة أن تستعين/تسند إلى أحد المكاتب الاستشارية أو الشركات القيام بهذا الدور نيابة عنها وتكون لها نفس الصلاحيات في هذا الشأن.

➤ للهيئة الحق في المتابعة الدورية على أعمال الراسي عليه المناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفة طبقاً لشروط التعاقد والقواعد القانونية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

➤ يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يعين مهندساً تنفيذياً مصرياً مقيد بسجل نقابة المهندسين وذو كفاءة تامة وخبرة مناسبة لطبيعة الأعمال للقيام بملاحظة العمل على أن يكون له خبرة سابقة بتنفيذ مثل هذه الأعمال.

وعلى المهندس أن يقيم بمحيط موقع العمل وأن يكون مفوضاً تفويضاً تاماً من المقاول للعمل بالنيابة عنه ويقوم بتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات ويلتزم بتسليم الأعمال لطاقم الإشراف وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من مهندس الهيئة.

ويتم خصم مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل يوم لا يتواجد فيه المهندس بالموقع تخصم من مستحقات المقاول لدي الهيئة دون أن يكون له حق الاعتراض.

وتواجد المهندس لا يقلل من مسؤولية المقاول ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة الأعمال وتنفيذها وعلى المقاول إرفاق السيرة الذاتية بعدد سنوات الخبرة الهندسية للمهندس وصورة شهادة عضويته بالنقابة.

➤ علي المقاول تقديم برنامج زمني للأعمال ببرنامج Primavera موضح عليه حجم العمالة الموجودة بالموقع والمعدات والتدفقات النقدية وذلك خلال إسبوع من إستلام إخطار الموافقة على عطاءه ويعتمد من الهيئة ويعتبر ملزماً للمقاول كجزء من شروط التعاقد.

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة المحافظة على الموقع نظيفاً ومرتباً ويتخلص من جميع النفايات والعوائق والأثرية الزائدة عن حاجة الموقع والأنقاض والأعمال المؤقتة التي أصبحت غير مطلوبة لتنفيذ الأعمال وأن يتم ذلك بصورة دائمة وأولاً بأول.

وعليه القيام بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات عند التسليم الابتدائي للأعمال محل هذه المناقصة وإذا أخل بذلك تقوم الهيئة بإخلاء الموقع على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة بأن يقدم للهيئة في كل خمسة عشر يوماً بالتحديد أيام (13، 28 من كل شهر) تقرير مفصل عن كافة الأعمال التي تمت ومدى تقدم تنفيذ الأعمال موضوع العقد مؤيداً بالمكاتبات والوثائق المعتمدة الموقعة من المقاول أو مهندس المقاول المفوض من قبله، والمقارنة بين التقرير المقدم والبرنامج الزمني للأعمال أولاً بأول وعمل تقرير موقف لتقديم الأعمال بالنسبة للمستهدف

➤ إذا طلبت الهيئة من من ترسو عليه المناقصة الاحتفاظ ببعض المواد والمعدات والأعمال المؤقتة بالموقع والالتزامه للوفاء بالتزاماته فيجب أن تكون مخزنه بحاله نظيفة ومرتبته في الأماكن التي تحددها الهيئة.

➤ جميع الآثار والعملات والأشياء الأخرى ذات القيمة التي يُعثر عليها أثناء العمل يجب الإبلاغ عنها رسمياً وتسليمها في الحال لممثل الهيئة، وعلى أن تُتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها من الكسر أو التلف أو السرقة. وليس لمن ترسو عليه المناقصة الحق في استعمالها أو التصرف فيها بأي وجه.

➤ جميع معدات من ترسو عليه المناقصة ومواده الموردة تعتبر بمجرد وصولها إلى الموقع مخصصة بالكامل لتنفيذ أعمال الهيئة وحدها دون غيرها، ولا يحق له نقلها أو نقل أي جزء منها خارج نطاق موقع العمل دون إذن معتمد من مهندسي الهيئة.

➤ للهيئة الحق في أي وقت أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة لتنفيذ الأعمال موضوع العقد سواء في الأبعاد أو الكميات المبينة بمستندات العقد وكذا لها أن تحذف أي عمل من الأعمال أو جزء منها دون استبدال أي عمل آخر بها ولا تؤثر هذه التعديلات على التزام ومسئولية المقاول في تأدية العمل على الوجه الأكمل ولا يجوز له المطالبة بتعويض أو زيادة الأسعار بسبب زيادة أو تقليل كميات الأعمال طالما لم تتجاوز قيمه الأعمال الزائدة عن 25% من قيمة التعاقد (حيث أن الكميات الموضوعه للبند بقائمة الكميات تقديرية والعبرة لما يتم تنفيذه على الطبيعة).

➤ لا تعد الهيئة مسئولة في أي وقت من الأوقات عما يصيب أيّاً من معدات من ترسو عليه المناقصة أو أعماله المؤقتة أو مواده من الضياع أو الإهمال أو التلف.

- يحظر على من ترسو عليه المناقصة القيام بتنفيذ شيء من الأعمال أثناء الليل أو خلال أيام الجمع أو أيام العطلات الرسمية أو الدينية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وفق رغبتها وتقديرها للضرورة الماسة للعمل في هذا الوقت وذلك بعد اخذ الموافقات من الهيئة ويحق للهيئة إيقاف العمل إذا استدعى الأمر ذلك دون اعتراض من المقاول.
- يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الرسوم والأجور والأسعار الخاصة بالحصول على الرمال والزلط والأحجار والطمي التي ستستخدم في الأعمال من المحاجر المعتمدة كما أنه في حالة احتياجه إلى المياه لمناقصة عمله يتم توفيرها بمعرفة وعلى حسابه الخاص ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.
- يتحمل من ترسو عليه المناقصة جميع التكاليف والرسوم اللازمة لإنشاء الطرق الفرعية المؤقتة لتسهيل الوصول إلى الموقع أو خلاله، وكذلك عليه توفير أية تسهيلات إضافية خارج الموقع بغرض تنفيذ الأعمال ويكون ذلك على حسابه الخاص.
- يجب على مقدم العطاء ان يرفق بيان عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها الاشراف على تنفيذ العملية ولن يسمح بأي حال من الاحوال بتغيير هذا الجهاز إلا بعد الرجوع للهيئة واخذ موافقتها على التغيير.
- يلتزم المقاول فور تسلمه إخطار الموافقة على عطائه (خطاب الإسناد) وتسلمه موقع العمل أن يقوم بتنفيذ البرنامج الزمني بانتظام و يجب وضع هذه البرامج بالطريقة و الكيفية التي تعتبرها الهيئة ضرورية لتحقيق الكفاءة و دقة الأعمال يتم اعتمادها من الهيئة وللأخيرة الحق في تعديل البرنامج من وقت لآخر لذات الغرض و يكون البرنامج المعتمد من الهيئة ملزماً للمقاول كجزء من شروط التعاقد و لا يمكنه التعديل عليه دون موافقة كتابيه مسبقة من الهيئة وكذلك يلتزم المقاول ان يقدم إلى ممثلي الهيئة عندما يطلب منه ذلك اى معلومات تفصيلية تتعلق بالترتيبات اللازمة لانجاز الأعمال ومعدات الإنشاء وقيام الهيئة بإعتماد أى برنامج أو التعديل عليه لا يؤثر أو يقلل من مسؤولية المقاول في تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة للعقد ويظل مسؤولاً عنها مسؤولية كاملة ولا يحق له المطالبة بزيادة الأسعار أو التعويض أيّاً كان سببه .
- على مقدم العطاء تقديم جميع الكتالوجات للأجهزة المستخدمة في تنفيذ الاعمال والتي وضعت على اساسها الاسعار .
- يتحمل المقاول كافة مصاريف توفير وتدبير الكهرباء اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد كما يتحمل مصاريف توصيل الكهرباء اللازمة لمعداته.
- يقوم مقدم العطاء بوضع اسعاره لكل بند من بنود المقايسة على حده ولا يتم تحميل بند على حساب بند اخر .

3.16 الأعمال الإضافية والمستجدة

في حالة إذا ما اقتضت الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بخلاف البنود الواردة بالمقايسة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد على تنفيذها وذلك بموافقة السلطة المختصة عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق بموجب لجنة تشكل لدراسة هذه الأسعار قبل التنفيذ.

3.17 الاستلام الابتدائي

- بمجرد انتهاء الشركة من تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لما هو وارد بالمقايسة - يلزم ان تخطر الشركة المالك بكتاب بعلم الوصول بما يفيد انتهاء جميع الاعمال الواردة بالعقد ويقوم المالك بتحديد موعد لجنة الاستلام الابتدائي ومعاينة هذه الأعمال بمعرفة الجهة المشرفة وبحضور الشركة وعليها ان تقوم برفع جميع المخلفات بحيث يكون الموقع نظيفاً تماماً وخالي من أي معوقات

- إذا لم تحضر الشركة في الموعد المحدد في الأخطار تتم معاينة الأعمال وتحرير المحضر الدال على ذلك وإبلاغه بكتاب يعلم الوصول بنتيجة المعاينة.
- إذا أتضح من المعاينة أن الأعمال قد تمت طبقاً لمستندات العقد فيتم الاستلام الابتدائي ويحرر محضراً بذلك من أربعة صور يوقع عليه مندوب المالك والشركة أو مندوبه المفوض وتسلم صورته منه للشركة، ويعتبر يوم الأخطار بالموافقة على الأعمال هو يوم الاستلام الابتدائي. أما إذا أتضح من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه المطلوب يتم تحرير محضر معاينه بالأعمال المتأخرة ويؤجل الاستلام الابتدائي إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق مستندات العقد.

3.18 الاستلام النهائي

- تضمن الشركة الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل مدة عامين من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي للأعمال وعندما تنتهي فترة الضمان تقوم الشركة بتحرير خطاب للهيئة يعلم الوصول للاستلام النهائي للأعمال وعليه تشكل لجنة الاستلام النهائي من الهيئة في حضور الشركة لتحرير محضر الاستلام النهائي ورد خطاب الضمان النهائي.
- إذا ظهرت أثناء مدة الضمان أي عيوب في جزء من الأجزاء فعلي الشركة أن تصلح وتجدد هذا الجزء على نفقتها وتحت مسؤوليتها حتى يكون بحالة جيدة.
- إذا قصرت الشركة في إجراء الإصلاح اللازم للأجزاء التالفة أو المعيبة أو التي ظهرت بها أي عيوب فللمالك الحق في أن يجري الإصلاح نيابة عن المقاول وعلي نفقته خصماً من قيمه التأمين النهائي وبدون الحاجة إلى إنذار المقاول أو اتخاذ أي إجراء ما
- بعد مرور فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة السابقة يعاد معاينة الأعمال التي تم تنفيذها واستلامها استلاماً ابتدائياً فإذا أتضح من المعاينة أن الشركة قد قامت بكل التزاماتها طبقاً لشروط العقد وأن الأعمال في حاله صالحه وخاليه من أي عيوب أو تلف فيتم الاستلام النهائي للأعمال ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه مندوب المالك والشركة أو مندوبها المفوض وتسلم صورته منه إلى الشركة أما إذا تبين خلاف ذلك فيؤجل الاستلام لمدته تحددها الجهة المشرفة يتم خلالها تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على الشركة بما يرضي الجهة المشرفة وتمتد مدة الضمان تبعاً لذلك إلى حين قيام الشركة بالتزاماته ولا يعتبر الاستلام النهائي أنه قد تم إلا إذا أثبت ذلك في محضر موقع عليه من الجهة المشرفة وتعطي صورته منه للشركة.

3.19 وثيقة التأمين

- يجب أن تقوم الشركة بتقديم وثيقة تأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية وتغطي كافة أعمال الشركة والمهندسين المشرفين من قبل الهيئة وذلك فور إصدار خطاب الاسناد.

4. محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (12) لسنة 2021/2020
بشأن تنفيذ اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي
بميناء غرب بورسعيد
"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحه من الأصل من المفوض من قبل الشركة.
يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4 ، التنسيق الثنائي للهوامش بنظام مايكروسوفت اوفيس) ما لم تحتوى تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.

يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

- (1) بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- (2) العروض الفنية للأعمال.
- (3) المرفقات.

- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

4.2 العروض الفنية للأعمال

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

➤ نوع المواد المستخدمة

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

➤ المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الأدنى للمعلومات.

4.3 المرفقات

وثائق قانونية وإدارية للعطاءات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صورة من ما يفيد ان الشركة مسجلة وفقاً لاحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- مستخرج بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالفئة والتصنيف المناسب لقيمه العملية.
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر التوريد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

5. محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

المنافسة العامة رقم (12) لسنة 2021/2020

بشأن تنفيذ اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي

بميناء غرب بورسعيد

"العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: -

(1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.

(2) ان لا تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته، وفي حالة طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة يجب النص على ذلك صراحة في العرض المالي وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(3) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.

- 4) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التنفيذ ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
- 5) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- 6) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويعتد بسعر الوحدة طبقاً للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

6. المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة

- الأعمال المطلوبة ذات طبيعة خاصة ويجب علي المقاول المتقدم للأعمال تقديم سابقة أعمال من جهات حكومية معتمدة للأعمال محل العقد وفي حالة الإستعانة بمقاولي الباطن يتم تقديم نفس سابقات الأعمال السابق ذكرها من جهات حكومية معتمدة لمقاول الباطن.
- الأعمال الخاصة بالرصيف والمبني القائم تتم على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى معالجة الفتحات الموجودة بالرصيف فيما تشمل المرحلة الثانية معالجة الفراغات تحت المبني والحقن أسفل القواعد.
- على المقاول تقديم العينات لكافة المهمات للمراجعة والاعتماد قبل التوريد.
- على المقاول ان يقدم نسخة من جدول الكميات والفئات معتمدة ومختومة بختم الشركة في المظروف المالي.

6.1 مواصفات المواد المستخدمة

أ) أعمال الفك والتكسير

- 1) يتم فك البلاطات المتداخلة بصورة فنية سليمة لإمكانية إعادة تركيبها.
- 2) أعمال التكسير تتم بصورة فنية سليمة للحفاظ على باقي العناصر سليمة ويمنع منعاً باتاً استخدام الكمبرسور أو المرزبة أو المعدات التي تتسبب في عمل إهتزازات.

ب) الأعمال الترابية

- 1) أعمال الحفر تشمل سند الجوانب بالشدات الخشبية حتى لا يحدث تهليل للتربة.
- 2) أعمال الردم والفلتر تتم على طبقات سمك كل طبقة لا يزيد عن 25 سم على أن يتم دمك كل طبقة ميكانيكياً والبند يشمل عمل إختبارات للدمك.

6.2 الأعمال الكهربائية

أولاً: الكابلات والأسلاك الكهربائية:

- 1) الكابلات صناعه مصرية من إنتاج شركة السويدي أو ما يماثلها طبقاً للعيونة والعوازل الداخلية والخارجية طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة.
- 2) الكابلات قطاع 4×35مم² من الألومنيوم والكابل مسلح وحديث الإنتاج سنة على الأكثر.
- 3) مسار الكابلات أمام البوابات ويعرض الطريق بداخل مواسير P.V.C قطر 2 بوصة بسمك 3.2 مم ويتم تركيب الكابل داخل المواسير إذا لزم الأمر طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف.
- 4) جميع مسارات الحفر والتكسير للكابلات على عمق لا يقل عن 80 سم مع الاخذ في الاعتبار وضع طبقة من الرمل الناعم النقي سمك 10 سم مع الدك ثم يوضع الكابل ثم طبقة أخرى من الرمل الناعم بسمك 10 سم ثم تكملة الردم بناتج الحفر مع وضع شريط تحذيري مكتوب عليه كابلات كهربية وإعادة الشيء لأصله وخصوصاً إذا كان الطريق من الأسفلت، وإذا كان مد الكابل لا يحتاج إلى الحفر يتم خصم تكلفة الحفر والردم من إجمالي تكلفة البند.
- 5) سعر بند الكابلات شامل كافة الأعمال (حفر - تكسير - والردم كما سبق بالمواصفة السابقة - توريد وتركيب الكابل والتجنيط).

ثانياً: الشروط الفنية لأعمال الكهرباء:

- 1) العبارة بالحصص الختامي لأطوال الكابلات والمواسير بعد مد الكابل والماسورة، وعلى المقاول مراجعة ومعاينة الأطوال قبل التوريد معاينة نافية للجهالة مع العلم بأن تكون الكابلات في حيازة المقاول على أن يتم توريد الكمية المطلوبة فقط أول بأول.
- 2) على المقاول أن يذكر بعطائه اسم الجهات التي ستقوم بالتصنيع والتوريد والتنفيذ للأعمال موضوع المناقصة وسابقة الخبرة لها لمراجعتها بمعرفة الهيئة وتقييمها للاطمئنان على سلامة الجودة والتصنيع.
- 3) كافة أعمال الحفر والتكسير والخرسانة تتم من واقع البيانات التالية: -
- 4) مسارات الكابلات (طول مسار الكابل × عرض الحفر 50 سم × عمق الحفر 80 سم).

7. جدول الكميات والفئات

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
الأعمال الإعتيادية					
1	بالمتر المربع فك بلاطات إنترلوك والبند يشمل فك البلاطات بطريقة فنية سليمة وتخزينها بطريقة سليمة للحفاظ عليها وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	100		
2	بالمتر المربع تكسير بلاط أرصفة مع نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية خارج الميناء.	م ²	15		
3	بالمتر المربع تكسير خرسانة عادية بسمك حتى 25 سم والسعر يشمل ومحمل عليه نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية خارج الميناء.	م ²	100		
4	بالمتر الطولي فك الهاند ريل الموجود بالرصيف السياحي والبند يشمل نقل المفكوكات إلي مخازن الهيئة أو المقالب العمومية حسب تعليمات المهندس المشرف.	م	100		
5	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة والسعر يشمل تشوين الصالح لإعادة إستخدامه ونقل الغير صالح للإستخدام إلى المقالب العمومية خارج الميناء.	م ³	150		
6	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة من الفلتر من دقشوم سن 10 علي طبقات مع الدمك الجيد والغمر بالمياه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	50		
7	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من الخارج والسعر يشمل الردم علي طبقات لا تزيد عن 25 سم والدمك الجيد مع الغمر بالمياه للوصول إلي درجة الدمك المطلوبة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	100		
8	بالمتر المكعب توريد ورص شكاير من الخرسانه الجافه مقاس 30 × 50 × 15 سم وبمحتوى أسمنت 300 كجم/ م ² وذلك بأسمنت مقاوم لمياه البحر خلف الساتر للأرصفه.	م ³	20		
9	بالمتر المربع توريد وعمل شبكة من الجيوجريد من مادة البوليمر من عينة تعتمد قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	100		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
10	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة عادية محتوي أسمنتتي لا يقل عن 300 كجم/م ³ بسمك لا يقل عن 25 سم والبند يشمل كل ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	م ²	100		
11	بالكجم حقن بمادة GROUT أسفل قواعد المبني حسب المواصفات التالية: - الأسمنت: اسمنت بورتلاندي عادي. - الرمل: رمل طبيعي بحجم حبيبي لا يزيد عن 2مم والنسبة المارة من منخل رقم 002 لا تزيد عن 5% - الماء: مياه عادية. - مادة الـ Bentonite لا تزيد عن 5% من وزن الاسمنت. - قوة الكسر: 150 كجم/سم ² مع الضمان الـ Viscosity المناسبة. - قوة الضغط: لا تقل عن 1.5 بار وحسب تعليمات المهندس المشرف. والبند يشمل عمل الإختبارات اللازمة للتأكد من جودة الحقن وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	90000		
12	بالمتر المربع معالجة خرسانات بدون إضافة حديد والبند يشمل صنفرة صدأ الحديد وإزالة الطبقات المفككة كما يشمل دهان الحديد بمادة مقاومة للصدأ ورش مادة رابطة للحديد مع الخرسانة الجديدة وعمل طبقة من الغطاء الخرساني .	م ²	200		
13	بالكجم حديد تسليح إضافي علي البند السابق	كجم	1000		
14	بالعدد توريد وعمل ترزيع أشاير حديد للعناصر الإنشائية بالأطوال والأقطار المطلوبة والبند يشمل: (1) تنفيذ أماكن التخريم اللازمة لتركيب الأشاير مع تنفيذ جميع أعمال التكسير وجميع أعمال الحفر اللازمة (إن وجد) وكذا إزالة ورفع جميع المخلفات الناتجة عن ذلك ونقلها للمقابل العمومية. (2) تثبيت الأشاير عن طريق الحقن بأي مواد إيبوكسية أو جراوت (أو أي مواد إضافية لازمة لتنفيذ البند) وذلك بين قطاعات الحديد وبين العناصر الإنشائية أو بالأماكن المطلوبة حسب التصميم من إنتاج كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلها.	عدد	100		

15	بالمتر المربع تركيب بلاطات إنترلوك والبند يشمل فرش طبقة من الرمل بسمك في حدود 7 سم لزوم التسوية وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م2	100		
م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
16	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط أرصفة من إنتاج شركة تكنوكريت أو ما يماثلها والبند يشمل فرش الرمل أسفل البلاط كما يشمل عمل طبقة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن 15 سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م2	15		
17	بالمتر الطولي توريد وتركيب هاندريل من مواسير قطر 3 بوصة بارتفاع 1.10م والإرتفاع مقسم علي 3 مسافات بمواسير قطر 1 بوصة والمسافات بين القوائم لا تزيد عن 1.50م من مواسير 3 بوصة والبند يشمل الدهان بوجهين من البرايمر و3 أوجه باللون المطلوب من دهانات مقاومة للعوامل البحرية كما يشمل البند التثبيت في الرصيف بقواعد مثبتة بـ 4 اتياش بخرسانات الرصيف والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	100		
18	بالمتر المربع توريد وتركيب شبك معدني مجلفن مجدول إتساع الفتحة 4 × 4 سم قطر السلك 5 مم من حديد مجلفن والسعر يشمل ومحمل عليه الدهان بمواد أيبوكسية سمك 200 ميكرون وكذا أعمال التثبيت والرباط في الأماكن التي يحددها مهندس الإشراف والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م2	100		
19	بالكجم توريد وتركيب حديد كريتال التشكيلات والأقطار التي يحددها مهندس الإشراف لزوم السور الجمركي وخلافه والبند محمل عليه الدهان بوجهين من البرايمر ووجهين من دهانات مقاومة للعوامل الجوية من مواد تعتمد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	1000		
20	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاطات بورسلين مقاس 80 X 80 بالشكل واللون المطلوب والبند يشمل فرش طبقة رمل سمك 7 سم أسفل البلاط ومونة اللصق وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م2	20		

21	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاطات سيراميك مقاس 60 X 60 بالشكل واللون المطلوب لزوم الأرضيات أو الحوائط والبند يشمل فرش طبقة رمل سمك 7 سم أسفل البلاط ومونة اللصق وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	20		
م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
22	بالمتر المربع توريد وتركيب زجاج فاميه سمك 6 مم لزوم الواجيات والبند يشمل فك الزجاج المكسور وجلد التثبيت وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	20		
23	بالمتر المربع صيانة ألوميتال والبند يشمل تزييح الأبواب والشبابيك وإستعواض الجلد الناقص وتنظيف المجاري وتغيير الإكسسوارات والأكر وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	2م	50		
الأعمال الكهربائية					
24	بالعدد توريد وعمل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة بأبعاد داخلية 60 X 60 سم وعمق 1 م بسمك حوائط لا يقل عن 20 سم علي قاعدة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وأبعاد تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار 10 سم علي الأقل من كل إتجاه والبند يشمل عمل المحارة الداخلية للغرفة والعزل الكيميائي من الداخل وعزل بيتومين من الخارج كما يشمل غطاء من الزهر المرن بمفصلات مطبوع عليه إسم (الهيئة الإقتصادية لقناة السويس - الميناء السياحي) والبند يشمل إعادة الشئ لأصله وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	3		
25	بالم توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح قطاع 35X4م2 من إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة وسعر المتر محمل عليه: -أعمال الحفر والتكسير في أي نوع من أنواع التربة بعرض 50 سم وعمق 80 سم والردم برمال صفراء. -تركيب المواسير المناسبة إذا لزم الأمر وعمل غرف التفتيش اللازمة. -إعادة الشئ لأصله. وذلك طبقا لإعتماد العينة من مهندس الإشراف والتنفيذ يتم طبقا للمواصفات الفنية والأصول الفنية للصناعة وتعليمات مهندس	م	225		

				الإشراف.	
		الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي			

8. مشروع العقد

مرفق مشروع العقد الخاص بالعملية والمزمع إبرامه في هذا الشأن، ويحق للهيئة تعديل أي بند من بنود العقد عند إبرامه بما يحقق حماية حقوق طرفيه ويتماشى مع العرض الفني والمالي الذي تم قبوله.

مشروع عقد

عملية اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي

بمیںاء غرب یورسعد

إنه في يوم الموافق / / 2021 حرر هذا العقد بين كل من:

أولاً: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومقرها الرئيسي مبني خدمة المستثمرين - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - الكيلو 114 طريق القاهرة القطامية القديم - محافظة السويس، ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد /بصفته.....ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد السيدبصفتهبموجب التفويض بقرار رقمالصادر فيويشار اليه فيما بعد بـ(الطرف الاول / الهيئة).

ثانياً: من ترسو عليه المناقصة شركة، ومقرها: وشكلها القانوني
..... والمصنفة سجل تجاري رقم بطاقة ضريبية رقم
..... تليفون رقم فاكس رقم بريد الكتروني
..... ويمثلها في التوقيع السيد / السيدة.....بطاقة رقم قومي.....بصفته /
بصفته بموجب ويمثلها قانونا السيد /، بصفته:
بصفته / بصفته المتعاقد معه، ويشار اليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني / الشركة).

تمہید

حيث أن الطرف الأول هيئة عامة منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015 وقرار رئيس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بهدف إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة جمهورية مصر العربية في التجارة

العالمية وذلك من خلال أداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية،

وبناء على المناقصة العامة رقم لسنة التي طرحها الطرف الاول بشأن عملية اعمال معالجة الهبوط الارضي بالرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد وفقاً للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة والتي تقدم لها عدد عطاء منهم الطرف الثاني وما اوصت به لجنة البت بالترسية عليه كونه أفضل العطاءات واقلها سعراً بموجب المحضر المؤرخ في /.../ 2021 والمعتمد من السلطة المختصة بتاريخ /.../ 2021 وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزء لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما - واتفقا على الاتي:

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني ومحاضر لجنة البت في المناقصة العامة رقم (... لسنة. /....) وامر الاسناد رقم لسنة وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة ولائحة المشتريات والعقود المعمول بها لدى الطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:

ملحق رقم (1): وصف موضوع العقد.

ملحق (2): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (3): التزامات طرفي العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العملية متكاملة من صيانة وعلاج الهبوط الأرضي في رصيف الميناء السياحي بميناء غرب بورسعيد وكذا أعمال الرصد المساحي لهبوط المبنى على مدار ثلاثة أشهر بواقع رصد واحد كل أسبوع وذلك طبقاً للمواصفات والكميات والاسعار والمواعيد المبينة بأمر الاسناد بقيمة اجمالية قدرها جنيه مصري وهذا المبلغ يشمل ويغطي كافة المصروفات والالتزامات أي كان نوعها والضرائب والرسوم المقررة والضريبة على القيمة المضافة لإتمام وتنفيذ العملية وتسليمها للهيئة طبقاً لشروط التعاقد على النحو الوارد تفصيلاً بكراسة الشروط وامر الاسناد والعرض الفني والمالي للشركة.

البند الرابع

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً قدره (..... فقط وقدره.....) بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك بموجب خطاب ضمان نهائي بحساب الطرف الأول رقم ببنك..... ساري المفعول حتى ولا يرد للطرف الثاني الا بعد انتهاء فترة ضمان الأعمال محل العقد وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزء لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه.

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي قدره (.....) (فقط وقدره.....) بما يعادل نسبة (.... %) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك..... وغير مقترن بأي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

البند الخامس

مدة تنفيذ الأعمال محل العقد (سنة أشهر) تبدأ من تاريخ تسليم الموقع خال من العوائق ، ويلي مدة تنفيذ الأعمال مدة أخرى قدرها (ثلاثة أشهر) مخصصة لأعمال الرصد فقط وتشمل أعمال الرصد المساحي لهبوط المبنى على مدار ثلاثة أشهر بواقع رصد واحد كل أسبوع ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال في المدة السابقة كما يلتزم بتقديم برنامج زمني للأعمال ببرنامج Primavera موضح عليه حجم العمالة الموجودة بالموقع والمعدات والتدفقات النقدية وذلك خلال أسبوع من استلام اخطار الموافقة على عطاءه ويعتمد من الهيئة ويعتبر ملزما للمقاول كجزء من شروط التعاقد.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالآتي :-

- 1) تقديم عينات لكافة المهمات لمراجعتها واعتمادها من الطرف الأول قبل التوريد.
- 2) تسليم جميع المهمات التي يتم احلالها أو ازلتها الى الطرف الأول فور ازلتها.
- 3) أن تكون الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات الفنية المرفقة بكراسة لشروط والمواصفات.
- 4) تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والارشادات التي تصدرها الادارة الهندسية أو جهاز الاشراف التابع للطرف الأول وبما لا يخالف بنود كراسة الشروط والمواصفات الفنية.
- 5) المحافظة على سلامة جميع ممتلكات الطرف الأول أو الغير التابع لها موقع الأعمال وكذا كافة المرافق التي تدخل في منطقة العمل وفي حالة تسببه في حدوث أي أضرار أو تلفيات فانه ملزم بإعادة الشيء الى أصله مع حفظ حق الطرف الأول في الرجوع عليه بالتعويض في ذلك.

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بضمان كافة الأعمال محل التعاقد لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال.

البند الثامن

للطرف الاول الحق في المتابعة المستمرة والدورية والإشراف الكامل علي كافة الأعمال في أي وقت من النهار أو الليل بالمناطق محل تنفيذ الأعمال عن طريق جميع ادارتها ويلتزم الطرف الثاني بتيسير اعمال الاشراف طبقا للقواعد المعمول بها كما أن للطرف الأول الحق في أن يستعين أو يسند الى أحد المكاتب الاستشارية أو الشركات لقيام بهذا الدور نيابة عنها وتكون لها نفس الصلاحيات في هذا الشأن ، ويحق للطرف الأول اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أية مخالفة طبقا لشروط التعاقد والقواعد القانونية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بمجرد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لما هو وارد بالمقاييس أن يقوم بإخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتقوم الهيئة بتحديد موعد لجنة الاستلام الابتدائي ومعاينة الأعمال التي تمت وإذا نتج من الفحص أو الاختبار ان الأعمال بها عيوب أو ليست مطابقة للمواصفات فمن حق مهندسي الهيئة رفض استلام الأعمال ويقوم بإبلاغ الطرف الثاني بهذا القرار فوراً ، وعلى الطرف الأول ان يقوم بإصلاح العيوب والأعمال المرفوضة وجميع مصاريف إعادة الفحص والاختبار يتحملها الطرف الثاني ، واما المصاريف التي تكبدها الطرف الأول من جراء ذلك فيتم خصمها من مستحقات الطرف الثاني بدون الحاجة الي اذاره او اتخاذ اي اجراء قضائي .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بالأسعار المتفق عليها وهذه الاسعار تشمل كافة الأعمال محل العقد وأعمال الرصد وعمل جميع الاختبارات طبقاً لأصول الصناعة وجميع المصروفات والضرائب بكافة أنواعها والرسوم وضريبة القيمة المضافة واستخراج التراخيص وجميع مصاريف الانتقال والمعيشة وانهاء جميع الاجراءات واستخراج التصاريح للعمل كما يتحمل الطرف الثاني كافة مصاريف توفير الكهرباء اللازمة لتنفيذ الأعمال وتشغيل معداته على نفقته الخاصة. دون تحمل أي تكاليف او مسئولية على الطرف الأول.

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الاول بسداد مبلغ التعاقد المتفق عليه للطرف الثاني بنظام مستخلصات دورية طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة وطبقا للجدول الزمني المقدم بحد أقصى 95% من قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها مطابقة للمواصفات بشرط اعتمادها من الادارة الهندسية بالهيئة الاقتصادية بعد مراجعة تلك الأعمال والكميات على الطبيعة وذلك في حضور مهندس المقاول ، كما يمكن صرف دفعات بحد أقصى 75% من قيمة التشوينات الفعلية في الموقع على أن يكون للطرف الأول السلطة المطلقة في تقدير قيمة هذه التشوينات وإذا دخلت هذه المواد المشونة في الأعمال التالية خصمت قيمتها من المستخلصات.

البند الثاني عشر

يحق للطرف الأول خلال مدة تنفيذ العقد أن يعدل في الأعمال والمدد سواء بالزيادة أو بالنقص في حدود 25% وبنفس السعر المقدم من الطرف الثاني مع تسوية السعر الإجمالي تبعا لذلك ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على تلك الزيادة وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

البند الثالث عشر

إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط التعاقد يحق للطرف الأول فسخ العقد، أو سحب العمل من الطرف الثاني وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وبصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول، كما يكون له الحق أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق من الطرف الثاني لديه. وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيّاً كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

البند الرابع عشر

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية: -

- (3) إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- (4) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

البند الخامس عشر

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

- (3) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
- (4) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.

ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ تعليمات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالميناء وتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته. كما يلتزم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تكفل منع حدوث أي اصابات أو أضرار للأفراد التابعين له أو لأفراد وممتلكات الطرف الأول طوال فترة سريان هذا العقد ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حدوث أي من ذلك دون ثمة التزام في ذلك علي الطرف الأول كما يتعهد بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات عند التسليم بعد الاختبار لأعمال محل المناقصة و اذا اخل بذلك تقوم الهيئة بإخلاء الموقع علي حسابه خصماً من تأمينه او مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة و يتعهد بالمسؤولية الكاملة عن أي حدوث أي تلفيات أثناء تنفيذ العملية مع إعادة الشيء لأصله .

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم الابتدائي في المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي، وذلك بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه لحين إتمام التنفيذ بحد أقصى 10% من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (15%) إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك.

وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يحول دون الانتفاع بما تم من أعمال فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ويعفى المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة - في غير هذه الحالة - إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر وبشرط إتمام تنفيذ الأعمال.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الهيئة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

البند الثامن عشر

لا يحق للطرف الثاني التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه وفي حالة مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة.
ولكن يجوز له أن يتعاقد من الباطن عن أي جزء من الأعمال بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، ومثل هذه الموافقة لا تعفى الطرف الثاني من مسؤوليته أو التزاماته بموجب العقد، وبظل من الطرف الثاني مسؤولاً عن أعمال وأخطاء وإهمال أي مقاول من الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله تماماً كما لو كانت هذه الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال صادرة من الطرف الثاني نفسه أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا يجوز للطرف الثاني استبدال أي مقاول من الباطن سبق اعتماده إلا بعد موافقة مهندسي الهيئة كتابياً.

البند التاسع عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي.

البند العشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية المعلومات وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أياً كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررّة في هذا الشأن.

البند الواحد والعشرون

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه في هذه الحالة يتعين على الطرف الأول قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المتعاقد اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
2. قيام إدارة التعاقدات اعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
3. تسوية الخلافات التي نشأت بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
4. يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقود أو ممثل الهيئة بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته.

5. إذا لم يتم التوصل الي اتفاق يتم اللجوء الي القضاء أو التحكيم بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد.

وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند الثاني والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

البند الثالث والعشرون

يسرى على هذا العقد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وكذا لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد. (وفي حالة اللجوء الى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً عاما يكون البند على النحو التالي) تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من أربع نسخ أصل، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الاول بباقي النسخ للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني

الطرف الأول

..... الشركة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

..... التوقيع

..... التوقيع